

DOSSIÊ DE DEFESA — JULIO PEREIRA MARCOS

Documento Operacional para o Advogado

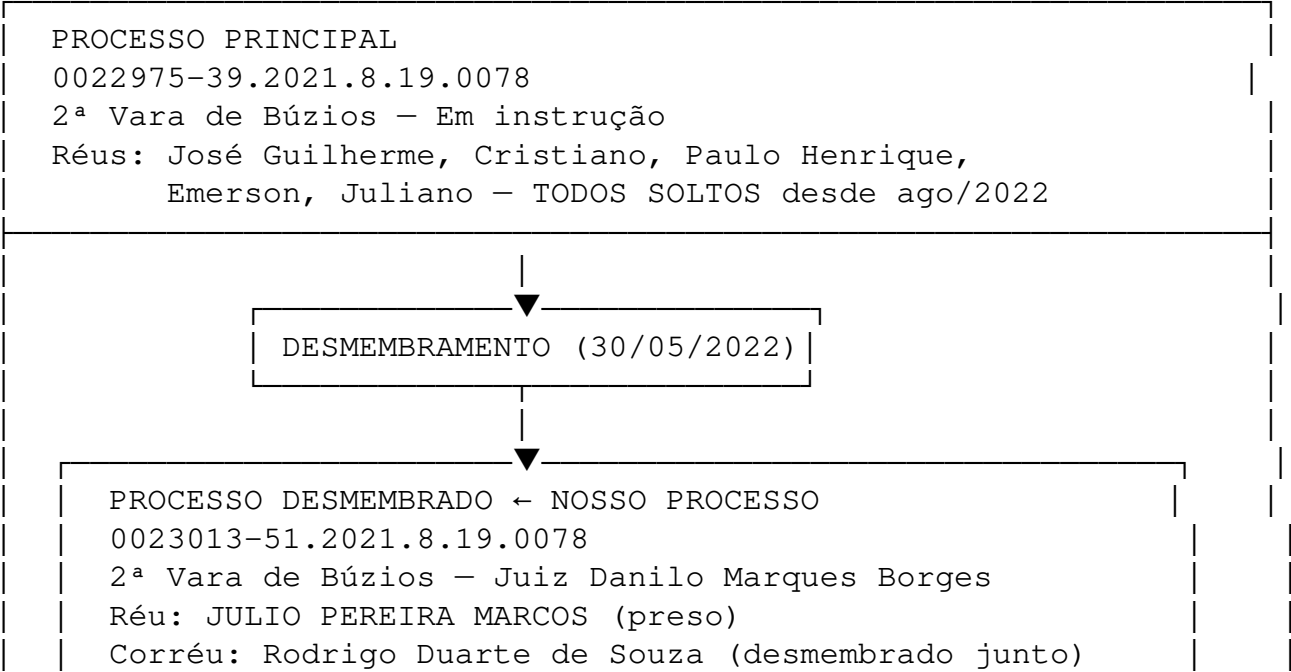
Atualizado em 30/05/2026

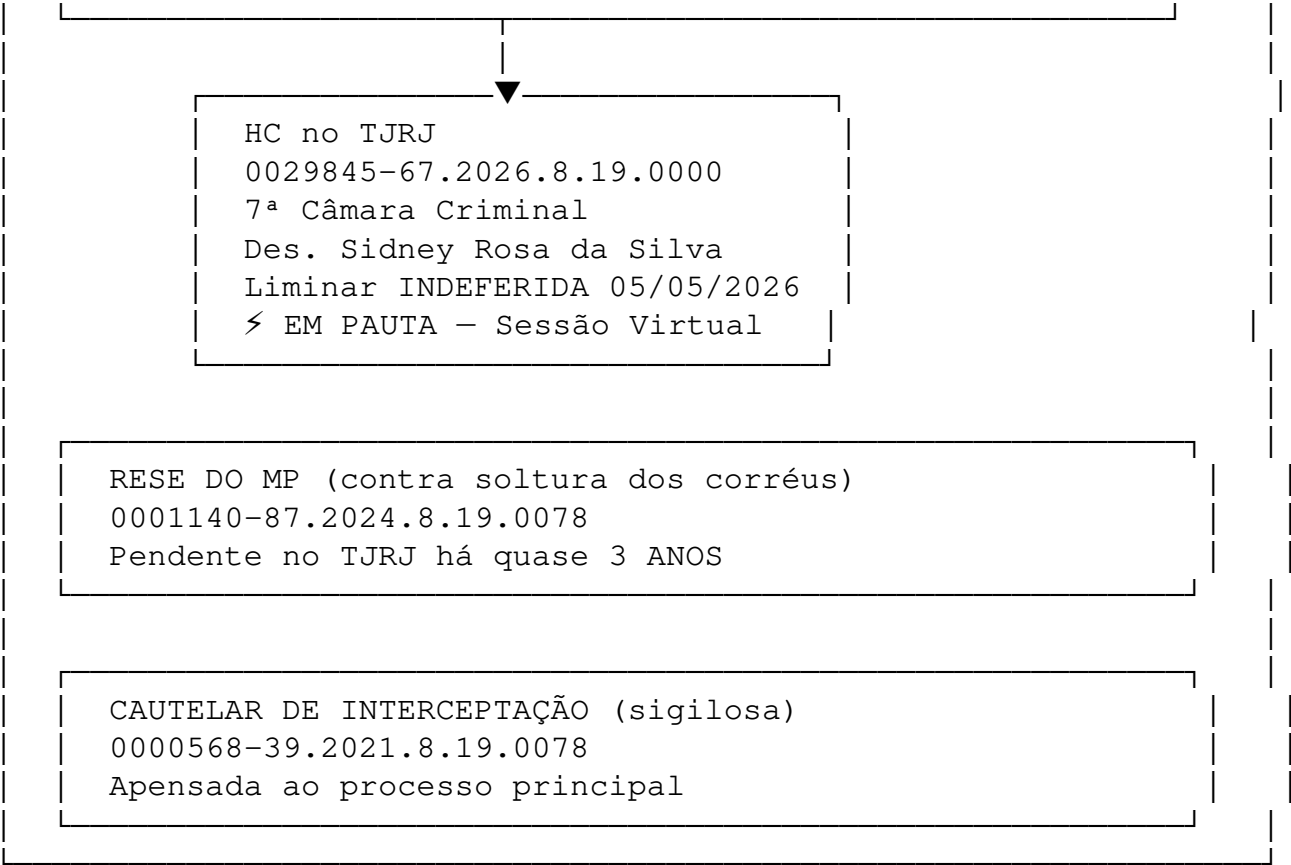
SEÇÃO I — IDENTIFICAÇÃO E MAPA PROCESSUAL

1.1 Dados do Réu

Campo	Informação
Nome	Julio Pereira Marcos
Vulgo	"Julião"
Situação	Preso preventivamente desde 12/05/2026
Primariedade	✓ PRIMÁRIO — processo anterior por tráfico (~10 anos) resultou em absolvição
Emprego	Emprego formal (CTPS nos autos)
Residência	Fixa e comprovada (comprovante nos autos)
Irmão corréu	Cristiano Pereira Marcos (processo principal — solto desde ago/2022)

1.2 Mapa de Processos





SEÇÃO II — CRONOLOGIA COMPLETA

2.1 Timeline dos Fatos

Data	Evento	Relevância
Mar/2021	PM aborda José Guilherme com ~218g de maconha em Búzios	Origem da investigação
Mar/2021	José Guilherme indica telefone do "fornecedor" → cadastrado em nome de Julio	Primeiro vínculo de Julio
Mar-Ago/2021	4 rodadas de interceptação telefônica (Del. Rodrigo → Del. Nelson)	Produção das escutas
27/01/2022	Decretação da prisão preventiva de Julio	Mandado expedido
02/02/2022	Operação Delivery deflagrada. Julio NÃO localizado	Corréus presos
30/05/2022	Desmembramento — Julio e Rodrigo em processo separado	Processo 0023013
25/07/2022	Audiência de instrução do processo principal (transcrita)	Provas da acusação colhidas
02/08/2022	TODOS os corréus SOLTOS — Juíza Maíra Valéria revoga prisões	Marco crucial para isonomia
Ago/2022-Out/2024	✘ Mandado de Julio NÃO registrado no BNMP (~2 anos)	Falha estatal
Out/2024	Mandado registrado no BNMP	Regularização tardia

~Mai/2025	☆ Julio toma conhecimento da acusação	Início da narrativa de defesa
~Jan-Fev/2026	☆ Julio contrata advogado	Atitude proativa
05/05/2026	☆ HC impetrado no TJRJ — JULIO AINDA SOLTO	Argumento-chave nº 1
05/05/2026	Liminar indeferida (Des. Sidney Rosa da Silva)	—
12/05/2026	Julio preso (mandado cumprido — 7 dias após o HC)	—
15/05/2026	Juiz Danilo Borges presta informações ao TJRJ	Informações nos autos
19/05/2026	MP junta parecer no HC	—
22/05/2026	HC colocado em mesa para sessão virtual	⚡ Julgamento iminente
30/05/2026	HOJE — HC pendente de julgamento	—

SEÇÃO III — QUADRO PROBATÓRIO

3.1 Provas da Acusação — O que Existe Contra Julio

A) Interceptações Telefônicas

Diálogo	Conteúdo	Fragilidade
Julio ↔ José Guilherme	Negociação de compra/venda de drogas em linguagem velada	Sem confronto vocálico
Julio → Paulo Henrique	Cobrança de R\$ 600 por meio quilo de maconha	Sem materialidade física
Julio ↔ Cristiano (irmão)	Combinação de venda de 25g de maconha para "Ana Clara"	Sem materialidade física
Vários	Linguagem codificada: "bulhoba", "lacoste verdinha", "arroba"	Interpretação subjetiva
Vários	Migração de conversas para WhatsApp (fora do radar policial)	Prova fragmentária

Fragilidades transversais:

- ✗ Nenhum confronto vocálico realizado
- ✗ Julio NUNCA foi ouvido — nunca confirmou ser o interlocutor
- ✗ As conversas telefônicas são "subsidiárias" (admissão do Del. Nelson) — o meio principal era WhatsApp
- ✗ Linguagem velada → interpretação policial, não prova técnica

B) Declaração do Corréu José Guilherme

- José Guilherme indicou Julio como seu fornecedor desde o 1º momento
- Porém: **declaração de corréu, isoladamente, é insuficiente para condenação** (STJ consolidado)

- José Guilherme tinha interesse em minimizar sua própria participação apontando um "fornecedor"

C) Elementos Circunstanciais

Elemento	O que a acusação diz	O que a defesa pode dizer
Endereço falso na operadora (SP em vez de Búzios)	Tentativa de ocultação	Questão de privacidade; comum entre usuários
Bloqueio do delegado no WhatsApp	Consciência de ilicitude	Reação normal a mensagem de desconhecido
Destruição do chip	Destruição de prova	Troca de linha — não comprovada destruição
"Fuga" de 4 anos	Fuga deliberada	✗ DESMENTIDO : HC preventivo antes da prisão + BNMP não registrado
Antecedentes por tráfico	Reincidência	✗ DESMENTIDO : foi ABSOLVIDO

3.2 Provas da Defesa — O que Julio Tem a Seu Favor

Elemento	Onde está	Impacto
☆ HC impetrado ANTES da prisão (05/05/2026)	Autos do HC 0029845-67.2026	Destrói tese de fuga
ZERO droga apreendida com Julio	Admissão dos 2 delegados em audiência	Fragiliza art. 33
Primário (absolvido no processo anterior)	Certidão a ser juntada	Habilita §4º
Emprego formal (CTPS)	Já nos autos do desmembrado	Cautelares alternativas
Residência fixa	Já nos autos do desmembrado	Cautelares alternativas
5 corréus SOLTOS desde ago/2022	Movimentações do processo principal	Isonomia — art. 580 CPP
José Guilherme (único com droga) SOLTO	Alvará de soltura nos autos	Desproporcionalidade
RESE do MP parado há 3 anos	Movimentação 0001140-87.2024	Justiça não reformou a soltura
Sem facção, sem armas, sem violência	Admissão do Del. Rodrigo Moreira	Mitiga periculosidade
Grupo de "usuários que vendem entre si"	Admissão do Del. Nelson Esquiaba	Afasta art. 35
BNMP não registrado por 2 + anos	A ser certificado	Sustenta desconhecimento
Sem confronto vocálico	Admissão dos 2 delegados	Autoria contestável

SEÇÃO IV — ANÁLISE DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO

[!NOTE] A audiência do processo principal (25/07/2022) foi integralmente transcrita. A defesa de Julio tem a **vantagem estratégica** de saber exatamente como cada testemunha se comporta, o que admite e onde contradiz a acusação.

4.1 Delegado Rodrigo Bichara Moreira

Quem é: Delegado titular da 127ª DP de Búzios. Presidiu as 1ª e 2ª rodadas de interceptação. Participou da deflagração da Operação Delivery.

O que disse de relevante na audiência:

Admissão	Timestamp	Utilidade
"Não foram apreendidas drogas com eles [Julio]"	~00:16:47	● Fragiliza materialidade
"Materialidade de tráfico, a gente só pôde ver aquela que estava com o José Guilherme"	~00:17:29	● Confirma: SÓ Guilherme tinha droga
"Não foi identificada facção criminosa"	~00:20:43	● Afasta periculosidade
"Não ostentavam armas, não tinham local fixo, boca de fumo"	~00:20:53	● Afasta organização criminosa
Não houve perícia vocálica — "Negativo, não houve"	~00:19:30	● Autoria contestável
Julio foi identificado apenas pela titularidade do telefone	~00:04:13	● Identificação indireta
Julio "já tinha participação no tráfico" (antecedentes)	~00:21:37	▲□ Contra, MAS foi absolvido

Como explorar na audiência do Julio:

1. Pedir que **confirme expressamente**: "O senhor apreendeu alguma droga com o réu Julio Pereira Marcos?" → Resposta esperada: NÃO
2. Pedir que confirme: "Houve perícia técnica de confronto vocálico?" → NÃO
3. Perguntar: "O senhor participou pessoalmente da prisão de Julio?" → Provavelmente NÃO (já havia saído da delegacia em abril/2022)
4. Perguntar sobre o processo anterior de Julio: "O senhor sabe que o réu foi ABSOLVIDO naquele processo?"

▲□ **Cuidados:**

- Rodrigo é articulado e experiente. Não fazer perguntas abertas que permitam narrativas longas
- Evitar questionamentos sobre o conteúdo das interceptações — ele vai reforçar o que ouviu
- Focar em FATOS OBJETIVOS: droga apreendida (não), perícia (não), facção (não)

4.2 Delegado Nelson Esquiba Junior

Quem é: Delegado assistente. Presidiu as 3ª e 4ª rodadas de interceptação. Fez o **relatório final** do inquérito. Intimou os investigados e colheu declarações.

O que disse de relevante na audiência:

Admissão	Contexto	Utilidade
"É uma relação de usuários que também vendem drogas"	Sobre a dinâmica do grupo	● Destrói art. 35
"Quando um deles está sem droga, procura o outro"	Sobre transações entre eles	● Concurso eventual, não associação
"Tudo depende de quem possuía droga no momento"	Sobre fornecimento	● Sem hierarquia estável
"O Julio era a peça central"	Sobre papel de Julio	△□ Prejudicial
"O Julio tinha conexões fora de Búzios"	Sobre fornecimento	△□ Prejudicial
Sem laudo vocálico produzido	Sobre identificação	● Autoria contestável
Julio e Cristiano foram intimados por WhatsApp, mas bloquearam	Sobre intimação	● Intimação inócua
Cristiano e Julio NÃO compareceram à delegacia	Sobre oitivas	● Nunca foram ouvidos
Mãe confirmou titularidade dos telefones	Sobre identificação	△□ Prova informal
"Não indiciou por organização criminosa" — sem hierarquia	Sobre tipificação	● Afasta art. 35

Como explorar na audiência do Julio:

1. **Confirmar a descrição do grupo:** "O senhor descreveu o grupo como 'usuários que também vendem entre si' — o senhor confirma essa descrição?"
2. **Confirmar ausência de hierarquia:** "Havia divisão de tarefas, hierarquia, posições definidas dentro do grupo?"
3. **Confirmar que não indiciou por organização criminosa:** "O senhor optou por não indiciar por organização criminosa. Por quê?"
4. **Sobre a intimação:** "A intimação de Julio por WhatsApp — ela tem validade processual formal?"
5. **Sobre o BNMP:** "O senhor sabe se o mandado de prisão de Julio foi registrado no BNMP logo após a expedição?"
6. **Confirmar zero droga:** "Em algum momento da investigação foi apreendida substância entorpecente com Julio Pereira Marcos?"

△□ Cuidados:

- Nelson é muito detalhista e tinha o relatório aberto durante a audiência. Ele vai citar trechos específicos
- Ele é o mais perigoso para a defesa porque fez o relatório final e conhece todos os detalhes
- **NÃO perguntar** sobre o conteúdo das interceptações — ele vai detalhar cada conversa
- Focar nas ADMISSÕES que ele já fez (usuários, sem hierarquia, sem facção)

4.3 Sgt. Anderson dos Santos da Rocha (PM)

Quem é: Policial militar que participou da 1ª abordagem a José Guilherme (a que originou tudo).

O que disse na audiência:

Admissão

Participação limitada a José Guilherme — NUNCA mencionou Julio

Droga estava em "pote de biscoito, quebrado" — sem embalagem comercial

Não era fracionado ("endolado com inscrição") — resposta: "Não"

"Eu acho que ele não estava envolvido com o negócio de moto"

José Guilherme colaborou espontaneamente

Utilidade

- Julio é personagem exclusivo das escutas
- Fragiliza tese de tráfico estruturado
- Sem embalagem para venda
- Abordagem foi por outro motivo
- Enfraquece tese de periculosidade

Como explorar:

- Confirmar que **Julio não foi mencionado** em nenhum momento da ocorrência física
- Confirmar que a droga **não estava preparada para venda**
- Perguntar: "O senhor conhece o réu Julio Pereira Marcos? Já o viu pessoalmente?" → Resposta esperada: NÃO

4.4 PM Daniel Bragança de Souza

Quem é: Outro policial militar da mesma ocorrência com José Guilherme.

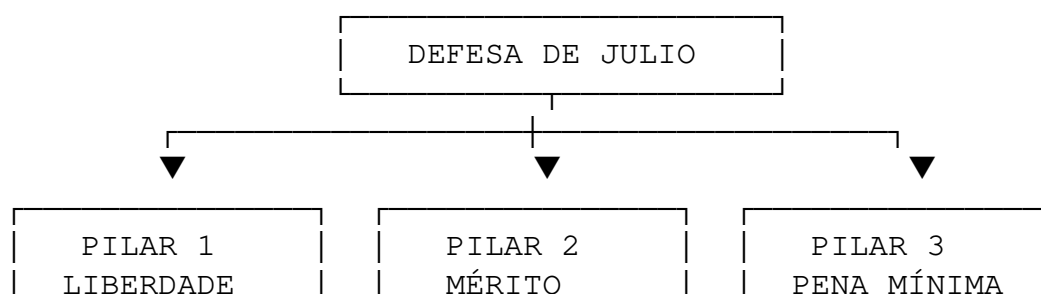
Comportamento na audiência: Semelhante ao Sgt. Anderson. Confirmou que:

- A abordagem era sobre denúncia de roubos de moto
- José Guilherme entregou a droga espontaneamente
- Não entrou na casa — José Guilherme trouxe a droga
- Nunca mais viu José Guilherme depois daquele dia

Como explorar: Mesma linha do Sgt. Anderson — confirmar que Julio é **personagem exclusivo das escutas**, ausente dos fatos físicos.

SEÇÃO V — ESTRATÉGIA DE DEFESA

5.1 Os 3 Pilares da Defesa



(Urgente)	(Instrução)	(Subsidiário)
• HC no TJRJ • Revogação da preventiva • Cautelares alternativas	• Absolver art.33 • Absolver art.35 • Afastar agravante pandemia	• Tráfico privilegiado (§4º, redução de 2/3) • Regime aberto • Restritivas de direitos

5.2 PILAR 1 — Liberdade (URGENTE)

Argumento Central: HC Preventivo = Não Há Fuga

Modelo de argumentação pronto para uso:

"Excelência, o Paciente Julio Pereira Marcos, ao tomar conhecimento da existência deste processo, não se evadiu, não se ocultou e não tentou frustrar a aplicação da lei penal. Ao contrário: contratou defesa técnica e impetrou Habeas Corpus preventivo perante o Egrégio Tribunal de Justiça (HC nº 0029845-67.2026.8.19.0000, distribuído em 05 de maio de 2026), demonstrando inequívoca e voluntária submissão à jurisdição estatal.

O Paciente foi preso apenas 7 (sete) dias após a impetração do remédio heroico — quando já se encontrava voluntariamente à disposição do Poder Judiciário. Não existe demonstração mais inequívoca de ausência de risco de fuga do que provocar o próprio Tribunal para resolver sua situação processual.

Data maxima venia, manter preso preventivamente quem PROCUROU a Justiça por iniciativa própria constitui medida desproporcional, desnecessária e contrária à própria finalidade da custódia cautelar."

Argumento de Isonomia (art. 580 CPP)

"TODOS os 5 (cinco) corréus do processo principal — incluindo José Guilherme da Costa Freire, ÚNICO réu contra quem houve apreensão física de substância entorpecente (cerca de 218g de maconha) — tiveram suas prisões preventivas REVOGADAS em 02 de agosto de 2022, respondendo EM LIBERDADE há quase 4 (quatro) anos.

O Ministério Público interpôs RESE (nº 0001140-87.2024.8.19.0078) contra referida decisão, recurso que pende de julgamento no TJRJ há QUASE 3 ANOS — sem que sequer tenha sido concedido efeito suspensivo. A própria Justiça, portanto, não considerou urgente ou necessário reformar a decisão de soltura.

Manter o Paciente preso, em situação processualmente MAIS FAVORÁVEL que os corréus libertados (pois contra ele sequer houve apreensão de droga), viola frontalmente o princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF) e o art. 580 do CPP."

Argumento do BNMP

"O mandado de prisão expedido contra o Paciente no processo desmembrado não foi devidamente registrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) por período superior a 2 (dois) anos após o desmembramento processual. O Paciente não foi formalmente citado. Não há como imputar 'fuga deliberada' quando o próprio Estado falhou em publicizar e operacionalizar a ordem judicial."

Condições Pessoais + Medidas Alternativas

"O Paciente é PRIMÁRIO (absolvido em processo anterior), possui EMPREGO FORMAL comprovado por CTPS assinada e RESIDÊNCIA FIXA documentada nos autos. Requer-se a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP: (I) monitoração eletrônica por tornozeleira; (II) proibição de ausentar-se da comarca; (III) recolhimento domiciliar noturno; (IV) comparecimento mensal em juízo."

5.3 PILAR 2 — Mérito (Audiência de Instrução)

Tese 1: Absolvição pelo Art. 33 (Tráfico)

Fundamentos:

1. **ZERO materialidade:** Nenhuma droga apreendida com Julio — NUNCA, em NENHUM momento
2. **Sem confronto vocálico:** A identidade do interlocutor nas escutas é PRESUMIDA, não comprovada
3. **Declaração de corréu insuficiente:** José Guilherme é corréu e sua declaração, isolada, não serve para condenação
4. **Interceptações são "subsidiárias":** O próprio Del. Nelson admitiu que o meio principal era WhatsApp (inacessível)

Jurisprudência:

- STJ, HC 568.211/SP: Ausência de droga → inviabiliza condenação por tráfico
- STJ, AgRg no HC 674.638/SP: Materialidade exige apreensão + laudo
- STJ, HC 603.803/SP: Interceptação isolada, sem apreensão, não autoriza condenação
- STJ, HC 512.278/SP: Sem confronto vocálico → não é prova plena de autoria
- STJ, AgRg no AREsp 1.621.795: Declaração de corréu isolada é insuficiente

Tese 2: Absolvição pelo Art. 35 (Associação)

Fundamentos:

1. Del. Nelson: *"É uma relação de usuários que também vendem"* — sem hierarquia
2. Del. Nelson: *"Tudo depende de quem possuía droga no momento"* — sem estabilidade
3. Del. Rodrigo: *"Não foi identificada facção criminosa"*
4. Del. Nelson não indiciou por organização criminosa por falta de hierarquia
5. Concurso eventual de agentes ≠ associação estável (art. 35)

Jurisprudência:

- STJ, HC 189.385/SP: Exige *animus* associativo permanente e estável
- STJ, HC 334.773/SP: Mera sociabilidade entre usuários não configura art. 35

- STJ, REsp 1.544.057/RJ: Concurso eventual → absolvição do art. 35

Tese 3: Afastamento da Agravante de Pandemia (art. 61, II, "j")

Fundamento: Nenhum elemento nos autos demonstra que Julio se **aproveitou deliberadamente** da pandemia de COVID-19 para facilitar o tráfico. O mero fato de a conduta ter ocorrido durante a pandemia não basta — é preciso nexo causal.

5.4 PILAR 3 — Pena Mínima (Subsidiário — se condenado)

Tráfico Privilegiado — Art. 33, §4º

Requisitos (TODOS preenchidos):

- [x] Primário ✓ (absolvido no processo anterior)
- [x] Bons antecedentes ✓
- [x] Não se dedica a atividades criminosas ✓ (emprego formal)
- [x] Não integra organização criminosa ✓ (delegados confirmaram)

Resultado se aplicado §4º com redução máxima (2/3):

- Pena base art. 33: 5 anos
- Com redução de 2/3: ~1 ano e 8 meses
- Regime: **ABERTO**
- Substituição por **penas restritivas de direitos** (prestação de serviços + multa)

Jurisprudência:

- STF, HC 118.533 (Plenário): Tráfico privilegiado → regime aberto + restritivas de direitos
 - STJ, HC 598.886/SP: Primário + emprego + sem facção = redução máxima de 2/3
-

SEÇÃO VI — ROTEIRO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULIO

6.1 Perguntas Estratégicas — Delegado Rodrigo Moreira

#	Pergunta	Resposta esperada	Objetivo
1	"O senhor apreendeu pessoalmente alguma substância entorpecente em poder do réu Julio Pereira Marcos?"	NÃO	Fixar ausência de materialidade
2	"Em algum momento da Operação Delivery foi apreendida droga com o réu Julio?"	NÃO	Reforçar

3	"A única droga fisicamente apreendida na investigação estava com José Guilherme, correto?"	SIM	Isolar a materialidade
4	"Foi realizada perícia de confronto vocálico para confirmar que a voz nas interceptações era do réu Julio?"	NÃO	Fragilizar autoria
5	"O senhor confirmou em audiência anterior que 'não foi identificada facção criminosa'. O senhor mantém essa afirmação?"	SIM	Afastar periculosidade
6	"O grupo não ostentava armas, não tinha boca de fumo fixa — correto?"	SIM	Delivery, não tráfico armado
7	"O senhor sabia que o réu Julio já havia respondido a processo por tráfico e foi ABSOLVIDO?"	Provavelmente não	Demonstrar primariedade
8	"O senhor participou da prisão do réu Julio em maio de 2026?"	NÃO (já havia saído da DP em abril/2022)	Limitar conhecimento pessoal

6.2 Perguntas Estratégicas — Delegado Nelson Esquiba

#	Pergunta	Resposta esperada	Objetivo
1	"O senhor descreveu a dinâmica do grupo como 'uma relação de usuários que também vendem drogas'. O senhor confirma?"	SIM	Base para afastar art. 35
2	"Havia hierarquia definida, divisão de tarefas, posições fixas dentro do grupo?"	NÃO	Afastar associação estável
3	"O senhor optou por NÃO indiciar por organização criminosa. Por quê?"	Falta de hierarquia	Confirmar fragilidade do art. 35
4	"Foi apreendida alguma droga com Julio Pereira Marcos em qualquer fase da investigação?"	NÃO	Materialidade zero
5	"As interceptações telefônicas eram subsidiárias — o meio principal era WhatsApp, correto?"	SIM	Provas fragmentárias
6	"O senhor intimou Julio por WhatsApp. Essa intimação tem validade processual formal?"	NÃO (inócua)	Afastar conhecimento formal
7	"O réu Julio compareceu à delegacia para prestar declarações?"	NÃO	Nunca teve chance de se explicar
8	"O mandado de prisão do réu Julio foi registrado no BNMP imediatamente após a expedição?"	Provavelmente não sabe	Introduzir a questão do BNMP
9	"O réu Julio integrava alguma facção criminosa?"	NÃO	Habilita §4º

6.3 Orientações para o Interrogatório de Julio

[!WARNING] O interrogatório é o momento mais delicado. Julio deve ser

muito bem orientado antes.

Opção Recomendada: Silêncio Parcial Estratégico

Falar sobre:

- Sua situação pessoal: emprego, família, residência
- Que contratou advogado e impetrou HC ANTES de ser preso
- Que não sabia do processo até ~1 ano atrás
- Que é primário — foi absolvido no processo anterior
- Que se coloca à disposição do juízo

NÃO falar sobre (usar direito ao silêncio — art. 186, CPP):

- Conteúdo das interceptações telefônicas
- Relação com os corréus
- Detalhes sobre o período de "não localização"
- Uso de drogas (pode ser usado contra ele)

Modelo de declaração inicial sugerida:

"Excelência, o réu deseja exercer parcialmente o direito ao silêncio quanto aos fatos imputados, conforme art. 186 do CPP. Contudo, faz questão de registrar que: (1) é trabalhador formal, com CTPS assinada; (2) tem residência fixa em Búzios; (3) é primário — foi absolvido em processo anterior; (4) ao tomar conhecimento deste processo, não fugiu — contratou advogado e impetrou Habeas Corpus neste Tribunal antes de ser preso; (5) coloca-se integralmente à disposição do juízo e aceita quaisquer medidas cautelares que Vossa Excelência entender necessárias."

SEÇÃO VII — CONTRADIÇÕES A EXPLORAR

7.1 Contradições Internas da Acusação

Contradição	Como explorar
"Julio é peça central" MAS nenhuma droga foi apreendida com ele	"Se era o principal fornecedor, por que em 4 rodadas de interceptação e uma operação com mandado de busca, não foi encontrada nenhuma droga?"
"Grupo organizado para o tráfico (art. 35)" MAS delegados descrevem "usuários que vendem entre si"	"O próprio delegado que fez o relatório final não indiciou por organização criminosa"
Agravante de pandemia MAS nenhuma evidência de aproveitamento da COVID-19	"A denúncia não aponta nenhum ato concreto de aproveitamento da calamidade"

José Guilherme diz que Julio é seu "fornecedor" MAS a droga de José Guilherme estava em pote de biscoito doméstico, sem fracionamento	"Se comprava de um traficante, por que a droga não estava embalada para comércio?"
"Fuga de 4 anos" MAS mandado sequestrar estava no BNMP por 2+ anos	"O Estado não publicizou o mandado — como o réu saberia que era procurado?"

7.2 Contradição Entre Tratamento de Julio e dos Corréus

Fato	Julio	Corréus
Droga apreendida	NENHUMA	José Guilherme: 218g maconha
Situação processual	PRESO desde 12/05/2026	TODOS SOLTOS desde ago/2022
Período preso	18 dias (até hoje)	~6 meses em 2022
Gravidade objetiva	Sem materialidade física	Materialidade (Guilherme)
Conclusão lógica: Julio está sendo tratado de forma MAIS SEVERA que o corréu que TINHA a droga. Isso é isonômico?		

SEÇÃO VIII — JURISPRUDÊNCIA ORGANIZADA POR TEMA

8.1 Ausência de Droga → Impossibilidade de Condenação

Precedente	Ementa Resumida
STJ, HC 568.211/SP	Ausência de apreensão de droga inviabiliza condenação por tráfico
STJ, AgRg no HC 674.638/SP	Materialidade exige apreensão + laudo de constatação
STJ, HC 603.803/SP	Interceptação isolada, sem apreensão, é insuficiente

8.2 Ausência de Confronto Vocálico

Precedente	Ementa Resumida
STJ, HC 512.278/SP	Interceptação sem identificação técnica dos interlocutores não é prova plena
STJ, RHC 88.174/SP	Correlação com titularidade da linha, sem confronto vocálico, é insuficiente

8.3 Associação ao Tráfico (Art. 35) — Exigência de Estabilidade

Precedente

Ementa Resumida

STJ, HC 189.385/SP Exige *animus* associativo permanente e estável
STJ, HC 334.773/SP Sociabilidade entre usuários não configura art. 35
STJ, REsp 1.544.057/RJ Concurso eventual → absolvição do art. 35

8.4 Isonomia / Art. 580 CPP

Precedente

Ementa Resumida

STJ, HC 390.518/SP Extensão de HC a corréu em idêntica situação
STF, HC 143.333 Desigualdade entre corréus viola art. 5º, CF

8.5 Condições Pessoais / Cautelares Alternativas

Precedente

Ementa Resumida

STJ, HC 544.893/SP Primário + emprego + residência → cautelares alternativas
STJ, RHC 131.263/MG Residência fixa + emprego afastam necessidade de preventiva
STJ, HC 586.110/SP Preventiva é ultima ratio — condições favoráveis → art. 319

8.6 Tráfico Privilegiado (§4º)

Precedente

Ementa Resumida

STF, HC 118.533 (Plenário) §4º → regime aberto + restritivas de direitos
STJ, HC 598.886/SP Primário + sem facção = redução máxima de 2/3

[!WARNING] **ATENÇÃO:** As ementas acima foram extraídas dos documentos produzidos pela outra IA. **Recomenda-se verificar a atualidade e a precisão exata das citações** antes de utilizar em peças processuais. Consultar diretamente os sites do STJ e STF.

SEÇÃO IX — CHECKLIST DE AÇÕES

🕒 URGENTES — Fazer ESTA SEMANA

- [] **Verificar se os memoriais do HC já foram protocolados** — HC em pauta para sessão virtual
- [] **Se sim:** protocolar petição complementar incluindo o argumento do HC preventivo (impetrado antes da prisão)
- [] **Se não:** protocolar memoriais com o argumento do HC preventivo como ponto central
- [] **Acompanhar parecer do MP** no processo desmembrado (revogação da preventiva)
- [] **Obter certidão formal do BNMP** demonstrando que o mandado não foi registrado por 2+ anos

● CURTO PRAZO — Fazer em até 2 semanas

- [] **Juntar certidão de objeto e pé** do processo anterior (absolvição ~10 anos) — comprova primariedade
- [] **Requerer prova emprestada** — certidão dos depoimentos do processo principal para juntada no desmembrado
- [] **Requerer perícia de confronto vocálico** — antes da audiência de instrução
- [] **Preparar testemunhas de defesa** — empregador, vizinhos, familiares (caráter e inserção social)
- [] **Se HC negado:** preparar Recurso Ordinário em HC ao STJ

● MÉDIO PRAZO — Antes da audiência

- [] **Ensaiai o interrogatório** com Julio (presídio — orientação detalhada)
- [] **Verificar cadeia de custódia** das mídias do sistema Guardião
- [] **Verificar regularidade das prorrogações** das interceptações (fundamentação de cada rodada)
- [] **Requerer acesso integral** às mídias do Guardião para a defesa
- [] **Preparar memoriais de instrução** com todos os argumentos organizados

SEÇÃO X — RESUMO EXECUTIVO PARA O ADVOGADO

O caso em 1 parágrafo:

Julio Pereira Marcos é primário (absolvido em processo anterior), tem emprego formal e residência fixa. É acusado de tráfico e associação, mas **nenhuma droga foi apreendida com ele — nunca**. As provas são exclusivamente interceptações telefônicas sem confronto vocálico. Todos os 5 corréus, incluindo o único que tinha droga, estão soltos desde 2022. Julio soube do processo há ~1 ano, contratou advogado, e **impetrou HC preventivo no TJRJ 7 dias antes de ser preso** — demonstrando submissão voluntária à Justiça. O mandado de prisão sequer estava no BNMP por 2+ anos.

Os 3 argumentos mais fortes (em ordem):

1. 🔑 **HC impetrado ANTES da prisão** — Julio procurou a Justiça, não fugiu dela
2. 🔑 **ZERO droga apreendida** — Sem materialidade para o art. 33
3. 🔑 **Todos os corréus SOLTOS** — Isonomia impõe mesmo tratamento

O principal risco:

O Juiz Danilo Marques Borges já registrou nas informações ao TJRJ que Julio

"permaneceu foragido por quatro anos". A liminar do HC foi indeferida. **O juízo de 1ª instância está resistente à soltura.** A melhor chance de liberdade está no TJRJ (HC em pauta) ou, se negado, no STJ (RHC).

[!NOTE] Este dossiê foi elaborado com base na análise integral dos autos disponíveis e nas informações fornecidas pelo cliente. Não substitui a análise presencial dos autos físicos/eletrônicos pelo advogado constituído. As jurisprudências citadas devem ser verificadas quanto à atualidade antes do uso em peças processuais.

Documento gerado em 30/05/2026 — Para uso exclusivo da defesa técnica.